

Übungsfälle

Fall 1

Die Pflegefachfrau Jana arbeitet im Frühdienst auf einer internistischen Station. Wegen Zeitdrucks verzichtet sie auf die vorgeschriebene Doppelkontrolle bei Hochrisiko-Medikamenten. Sie verwechselt die Tabletten zweier Patienten und verabreicht Herrn Schulz ein falsches, für ihn kontraindiziertes Medikament. Kurze Zeit später entwickelt Herr Schulz Herzrasen, Blutdruckabfall und muss auf die Intensivstation verlegt werden. Dort wird ein medikamentöser Fehler festgestellt, der auf die Verwechslung bei der Gabe zurückzuführen ist. Herr Schulz erleidet eine vorübergehende schwere Kreislaufentgleisung, die intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Prüfungsfragen:

- a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.
 - b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachfrau Jana strafbar gemacht hat.
 - Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.
 - Mit welcher Form der Schuld hat Jana gehandelt? Begründen Sie.
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Jana.
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.
-

Fall 2

Herr Becker liegt auf einer urologischen Station und wird wegen einer sexuell übertragbaren Erkrankung behandelt. Die Pflegefachkraft Leon erfährt die genaue Diagnose im Rahmen der pflegerischen Übergabe. In der Kaffeepause berichtet Leon einer befreundeten Pflegekraft aus einer anderen Abteilung sowie laut hörbar anderen Kolleginnen von der „peinlichen Diagnose“ von Herrn Becker, nennt seinen Namen und Zimmernummer. Eine Angehörige eines anderen Patienten, die vor der offenen Tür des Pausenraums wartet, hört die Angaben mit und erkennt Herrn Becker, da die Familien befreundet sind. Die Information verbreitet sich in der Nachbarschaft, Herr Becker fühlt sich stigmatisiert und zutiefst in seiner Intimsphäre verletzt.

Prüfungsfragen:

- a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.
 - b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachkraft Leon strafbar gemacht hat.
 - Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.
 - Mit welcher Form der Schuld hat Leon gehandelt? Begründen Sie.
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Leon.
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.
-

Fall 3

Frau Yilmaz, 82 Jahre alt, demenziell erkrankt, ist wegen einer Lungenentzündung auf einer geriatrischen Station aufgenommen. Sie ist unruhig und versucht wiederholt aufzustehen. Die Pflegefachfrau Sabine befürchtet, dass Frau Yilmaz nachts stürzt, und entscheidet aus Praktikabilitätsgründen allein, die Patientin mit Bauchgurt im Bett zu fixieren. Eine richterliche Genehmigung liegt nicht vor, auch eine akute Selbstgefährdungssituation im Sinne eines Notfalls wird weder dokumentiert noch mit dem diensthabenden Arzt abgesprochen. Frau Yilmaz wird über mehrere Stunden fixiert, obwohl sie wiederholt äußert, sie wolle aufstehen und fühle sich eingesperrt. Am Morgen klagt sie über Schmerzen und Hämatome am Bauch sowie starke Angstgefühle.

Prüfungsfragen:

- a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.
 - b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachfrau Sabine strafbar gemacht hat.
 - Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.
 - Mit welcher Form der Schuld hat Sabine gehandelt? Begründen Sie.
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Sabine.
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.
-

Fall 4

Der Patient Herr Lange, 68 Jahre, ist nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt und in vielen Bereichen pflegeabhängig. Die Pflegefachkraft Thomas übernimmt die Körperpflege im Bad. Aus Routine testet Thomas die Wassertemperatur nicht mit einem Thermometer oder am Unterarm, sondern dreht den Warmwasserhahn weit auf und lässt Herrn Lange direkt unter die Dusche. Aufgrund seiner Sensibilitätsstörung bemerkt Herr Lange die zu hohe Temperatur zunächst nicht und kann sich nicht allein wegbewegen. Erst als es stark dampft, reagiert Thomas, doch da hat Herr Lange bereits deutliche Rötungen und Blasenbildungen an Rücken und Schultern. Später wird diagnostiziert, dass es sich um zweitgradige Verbrühungen handelt, die schmerzhaft sind und eine längere Wundversorgung erfordern.

Prüfungsfragen:

- a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.
 - b) Prüfen Sie, ob sich die Pflegefachkraft Thomas strafbar gemacht hat.
 - Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.
 - Mit welcher Form der Schuld hat Thomas gehandelt? Begründen Sie.
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Thomas.
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.

Fall 5

Die junge Patientin Frau König, 25 Jahre, ist auf der psychiatrischen Akutstation wegen einer depressiven Episode mit Suizidgedanken in Behandlung. Sie wirkt im Verlauf eines Abends zunehmend verzweifelt, fordert die Pflegekräfte mehrfach lautstark und impulsiv, aber nicht aggressiv auf, sie solle „endlich rausgelassen“ werden und möchte die Station verlassen. Der diensthabende Pfleger Markus fühlt sich von der Situation genervt und überfordert. Anstatt den Arzt zu rufen oder eine rechtliche Klärung herbeizuführen, führt er Frau König in ein kleines Dienstzimmer, schließt die Tür von außen ab und lässt sie dort für etwa eine Stunde allein, „damit Ruhe ist“. Die Patientin klopft und ruft um Hilfe, bekommt Panik und kratzt sich aus Verzweiflung die Arme blutig. Erst die Nachtschwester bemerkt die Situation und befreit sie.

Prüfungsfragen:

- a) Nennen Sie zwei für diesen Fall relevante Gesetze und begründen Sie jeweils kurz, warum diese einschlägig sind.
 - b) Prüfen Sie, ob sich der Pfleger Markus strafbar gemacht hat.
 - Liegen die Voraussetzungen einer Straftat vor? Erläutern Sie diese knapp.
 - Mit welcher Form der Schuld hat Markus gehandelt? Begründen Sie.
 - Nennen Sie eine mögliche strafrechtliche Konsequenz für Markus.
- Formulieren Sie einen passenden Schlusssatz zur rechtlichen Bewertung des Falles.